PExt no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1014212 - ES(2025/0231341-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO**
REQUERENTE	:	JADILSON CONCEICAO GOMES
ADVOGADO	:	DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES022766
REQUERIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.	:	EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS	:	DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES022766
		GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES036603
		MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES036611

DECISÃO

Trata-se de pedido de extensão, formulado por JADILSON CONCEIÇÃO GOMES, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, para que lhe sejam estendidos os efeitos do acórdão proferido pela Sexta Turma deste Tribunal no julgamento do agravo regimental interposto nestes autos.

A ementa do referido julgado possui o seguinte teor:

> *PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTEGRIDADE DOS DADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Havendo dúvida razoável sobre a integridade e autenticidade da prova digital utilizada para embasar a imputação, impõe-se a realização de exame pericial para assegurar a confiabilidade do material e o efetivo exercício do contraditório. Quando os principais elementos probatórios de autoria consistem em dados digitais cuja fidedignidade depende de confirmação técnica, a proporcionalidade recomenda a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas até a conclusão da diligência pericial. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida em parte.*

É o relatório.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão favorável proferida em relação a um dos acusados poderá ser estendida aos demais quando fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.

Edição nº 343 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 23 de abril de 2026 Publicação: sexta-feira, 24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55955623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cced057-ce11-495c-a9c4-6e9d66f5d385

No julgamento do agravo regimental nestes autos, a Sexta Turma examinou a confiabilidade dos elementos digitais utilizados como suporte da imputação penal e registrou que:

> *"A prova digital possui características ontológicas de volatilidade e modificabilidade que exigem rigor técnico na sua coleta e preservação. O ônus de comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova incumbe ao Estado-acusação. A dúvida razoável sobre a inalterabilidade dos dados não pode militar em desfavor do réu." (e-STJ fl. 1452).*

Prosseguindo, consignou-se que:

> *"Para que a prova digital seja válida, é imperativo assegurar sua identidade e inalterabilidade, isto é, a correspondência fidedigna entre o dado coletado e o apresentado em juízo. Diante da incerteza sobre a adoção de salvaguardas técnicas no momento da apreensão, impõe-se a realização de perícia complementar para aferir a integridade do material e permitir o contraditório efetivo." (e-STJ fl. 1453).*

Com base nessas premissas, concluiu-se que:

> *"A necessidade de confirmação pericial da fidedignidade dos elementos digitais, embora não afaste os indícios de autoria, recomenda a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas." (e-STJ fl. 1454).*

Ao final, foi estabelecido o seguinte dispositivo:

> *"Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental para conceder em parte a ordem de habeas corpus, determinando: (a) a realização de perícia oficial nos dispositivos eletrônicos apreendidos, mediante exame técnico complementar que deverá aferir a integridade e autenticidade dos dados; e (b) a substituição da prisão preventiva do agravante Everton de Oliveira Vieira por medidas cautelares diversas." (e-STJ fls. 1464–1465).*

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da ordem quando há identidade fático-processual entre os acusados e inexistem circunstâncias subjetivas impeditivas. Nesse sentido:

> *"Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a fundamentação tida por inidônea é comum, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia." (HC 404.673/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/10/2017).*

Edição nº 343 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 23 de abril de 2026 Publicação: sexta-feira, 24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55955623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cced057-ce11-495c-a9c4-6e9d66f5d385

No mesmo sentido:

> *PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ART. 580 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. [...] Pedido de extensão deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem definidas pelo Juízo singular. (PExt no HC 407.664/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 02/08/2018) .*

No caso concreto, verifica-se que o peticionante figura como corréu na mesma ação penal originária, sendo-lhe imputada participação nos mesmos fatos investigados.

Observa-se, ademais, que os elementos digitais cuja integridade foi questionada no acórdão paradigma constituem parte do conjunto probatório produzido na investigação e utilizado para sustentar a imputação em relação aos acusados, razão pela qual a questão relativa à confiabilidade dessas evidências possui natureza objetiva e potencial repercussão na situação processual dos corréus.

Assim, está presente, em princípio, identidade fático-probatória suficiente para autorizar a análise da extensão da ordem, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

De outro lado, verifica-se que a prisão preventiva do requerente foi decretada no âmbito da mesma ação penal, com fundamento, em linhas gerais, na gravidade concreta dos fatos investigados e na necessidade de garantia da ordem pública, fundamentos que também foram considerados quando do exame da situação cautelar do paciente originário.

Todavia, a decisão proferida por esta Sexta Turma no julgamento do agravo regimental levou em consideração não apenas a necessidade de verificação pericial da prova digital, mas também circunstâncias relacionadas à avaliação da medida cautelar no caso concreto, inclusive o tempo já decorrido de prisão cautelar.

Nesse contexto, embora a determinação de realização de perícia nos dispositivos eletrônicos possa repercutir na situação processual do peticionante, a análise acerca da necessidade da prisão preventiva e da eventual substituição por medidas cautelares diversas em relação a cada acusado demanda exame individualizado das circunstâncias concretas do caso.

Tal providência deve ser realizada, em primeiro lugar, pelo juízo natural da causa, responsável pela condução da instrução criminal e pela avaliação direta da suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, revela-se adequado determinar que o Juízo de origem reavalie a necessidade da custódia cautelar do requerente, à luz dos fundamentos estabelecidos no acórdão proferido no julgamento do agravo regimental nestes autos, especialmente

quanto à determinação de realização de perícia nos dispositivos eletrônicos que integram o conjunto probatório da investigação.

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de extensão, para determinar que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES reavalie a necessidade da prisão preventiva do corréu Jadilson Conceição Gomes, à luz dos fundamentos estabelecidos no acórdão proferido no julgamento do agravo regimental nestes autos, especialmente no que se refere à determinação de realização de perícia nos dispositivos eletrônicos utilizados como suporte da imputação.

Oficie-se, com urgência, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator

Edição nº 343 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 23 de abril de 2026 Publicação: sexta-feira, 24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55955623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cced057-ce11-495c-a9c4-6e9d66f5d385